

TERMINOS DE REFERENCIA COMPRA AGÍL

1. Vigencia y renovación

El contrato será de ejecución inmediata, sin renovación.

2. Efectos derivados de incumplimientos del proveedor

MULTAS

La Municipalidad de Providencia podrá, previo informe de la Unidad Técnica aplicar multas al contratista en el caso que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente publicación. La multa será a favor de la Municipalidad de Providencia, las que serán calificadas en cada ocasión por la Unidad Técnica Supervisora en los siguientes casos:

- i) Por día de atraso en la entrega del servicio solicitado según el plazo propuesto: **1 UTM por día de atraso.**
- ii) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos: **0,5 UTM por evento y por día hasta que lo resuelva.**
- iii) No emplear los elementos de seguridad en la obra como lo ordenan la Ley y las Ordenanzas: **1 UTM por evento.**
- iv) Incumplimiento en las indicaciones establecidas en la presente publicación: **1 UTM por infracción.**

En el evento que el monto acumulado de las multas supere el 30 % del valor del contrato, la Municipalidad podrá poner término al contrato.

3. Término Anticipado

La Municipalidad está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- a) La resciliación o mutuo acuerdo de las partes
- b) Estado notorio de insolvencia del contratista o por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los términos de la ley 20.720, de "Reorganización y Liquidación" de activos de empresas y personas"
- c) Fuerza mayor
- d) Incumplimiento grave, así como cualquiera de las obligaciones que el contratista asuma en virtud del contrato, siendo suficiente para ello el informe de la Dirección Municipal correspondiente, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la garantía de Fiel Cumplimiento hasta el monto del perjuicio ocasionado por el incumplimiento, si hubiera.

Se considerará incumplimiento grave cuando el monto total de las multas alcance el 20% del valor de la Orden de Compra.

En estos eventos el contrato o la orden de compra terminará por vía administrativa, sin necesidad de intervención judicial alguna, procediéndose a su liquidación final.

Los adjudicados que presten los servicios deberán observar, durante toda la época de ejecución de la relación contractual, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Los estándares de probidad exigibles a el personal de apoyo, por lo tanto, deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad

con el título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

4. Procedimiento de Pago

Recepción total

El pago al proveedor por los bienes y/o servicios adquiridos, se efectuará dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella.

Previo a emitir la respectiva factura, la Municipalidad a través del IMC de contrato, emitirá el Certificado de Recepción conforme adjuntándolo al Portal Mercado Público, previo pago de las multas si las hubiere, sólo una vez efectuado este procedimiento, el oferente podrá facturar.

En caso de que el oferente emita la factura antes de la recepción conforme en el Portal Mercado Público, esta será RECHAZADA a través del SII.

El pago será contra aprobación del IMC de contrato. En caso de existir observaciones por parte del IMC, estas primeramente deberán ser subsanadas.

Documentos para el pago de la factura:

1. Comprobante de pago de multas, si las hubiere.
2. Orden de compra del Portal Mercado Público en estado "Recepción Conforme".
3. Factura: dicha Factura Electrónica deberá ser enviada el documento al siguiente correo: ssgg@providencia.cl

5. De la Inspección Municipal del contrato (IMC) y Coordinación

La Inspección Municipal del Contrato será informada en "Informe Técnico/Económico" del Decreto de Adjudicación.

Los trabajos se coordinarán con el IMC Decretado en documento de adjudicación y quien esté a cargo del recinto a intervenir.

6. De la Ejecución

Se debe considerar que todos los elementos, materiales, equipos y mobiliarios que pudiesen ser parte de esta propuesta corresponden a **elementos nuevos** los cuales deberán ser provistos e instalados por el contratista, excepto los elementos que explícitamente se indique lo contrario, y mantener las garantías de la empresa contratista, proveedor (distribuidor) y fabricante.

Cabe señalar que el municipio se reserva el derecho de solicitar cualquier documento y/o antecedente que acredite que los materiales, equipos y mobiliarios son realmente nuevos y de primer uso.

Se deberá considerar para todo trabajo sobre 1,80 m de altura, sistemas seguros de alzamiento, además, de asegurar el correcto uso de equipamientos de seguridad, casco, arnés, antiparras, zapatos de seguridad y otros, durante las faenas.

Contratista deberá rectificar todas las dimensiones informadas.

7. Seguridad

El proveedor deberá velar por la seguridad de los trabajadores, considerando en todo momento dar cumplimiento a la normativa vigente de seguridad ocupacional, previendo la entrega de los EPP que correspondan al tipo de trabajo y disponiendo de herramientas en buen estado.

8. Daños a Instalaciones o equipamiento Municipales

Todo daño de cualquier naturaleza que con el motivo de la ejecución de los trabajos se cause a instalaciones o equipamiento Municipal, será de responsabilidad y costo exclusivo del proveedor.

9. Aseo y entrega.

Durante el desarrollo de la obra ésta se deberá mantener limpia y ordenada, evitando acopios de escombros, basuras y cualquier elemento o material proveniente de la misma.

El lugar de trabajo se deberá entregar perfectamente aseado cada vez que se finalice la jornada de trabajo como también para su recepción final.

Los excedentes resultantes deben ser retirados a botadero autorizado, previa autorización del IMC o funcionario municipal a cargo de las obras, quien dará el visto bueno para el retiro del recinto municipal de cualquier equipo, mobiliario, artefactos o cualquier otro excedente proveniente de las obras a realizar.

Además, la empresa adjudicada deberá considerar un aseo de recepción de obra, que incluya todo el interior y el perímetro de los trabajos. En general todos los recintos que puedan haberse sido afectado por los trabajos de la obra misma.

CQC